Estratégia Concursos

Aula 11

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

28 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Organização do Estado - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 14

Referências Bibliográficas 80

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Organização do Estado

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Organização político-administrativa, Capital Federal e alterações territoriais (art. 18 da CF)

1) A reintegração de território será regulada por lei ordinária.

2) Os municípios podem ser incorporados por meio de lei estadual dentro do período determinado por Lei Complementar Federal.

3) O desmembramento de estado está sujeito à consulta prévia à população envolvida mediante referendo.

4) Os territórios federais são entes federativos que integram a União.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) A fusão de Municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, sendo prescindível a realização de Estudo de Viabilidade Municipal.

6) Federação é uma forma de Estado caracterização pela descentralização territorial do poder político em entes dotados de soberania, unidos de forma indissolúvel com fundamento em uma Constituição.

7) Auto-organização é a capacidade dos entes federativos de se auto organizarem por meio da elaboração das respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas.

8) Auto legislação é a capacidade dos entes federativos de editarem suas próprias leis.

9) Autoadministração é a capacidade dos entes federativos de desempenharem, de forma autônoma, suas atribuições de natureza administrativa, tributária e orçamentária.

10) Autogoverno é a capacidade dos entes federativos de elegerem seus próprios representantes.

Vedações aos entes federados (art. 19 da CF)

11) Um ente federado só não poderá recusar fé quanto aos documentos públicos de sua emissão.

12) Apenas a União poderá criar distinções entre brasileiros, como se verifica na impossibilidade de brasileiro naturalizado exercer cargo de Presidência do Senado Federal.

13) Permite-se à União, aos estados e aos municípios colaborar com as igrejas quando demonstrado o interesse público, na forma da lei.

14) As subvenções a cultos religiosos e igrejas só é admitida no caso de religiões oficialmente adotadas pelo Estado brasileiro.

15) É constitucional a lei estadual que estabeleça como condição de acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços, que a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado-membro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Bens da União (art. 20 da CF)

16) A ilha costeira que seja sede de Município não se insere como bem da União.

17) Os terrenos de marinha não se inserem como bens da União.

18) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo não se inserem como bens da União.

19) A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas por lei complementar.

20) Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva pertencem à União, sendo-lhe assegurada a participação integral no resultado da exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais e de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.

21) Os recursos minerais do subsolo e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União.

22) Pertencem aos Estados as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos localizados dentro de sua respectiva área territorial.

23) A exploração de recursos minerais de qualquer espécie será objeto de autorização conjunta da União e do Estado quando os recursos estiverem localizados em área territorial do Estado.

Competências da União (art. 21)

24) Compete a União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estados.

25) Compete a União manter o serviço postal e o correio aéreo nacional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

26) Compete a União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações.

27) Compete a União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

28) Compete a União estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

29) Lei estadual é competente para autorizar que a polícia civil e militar faça uso de armas de fogo aprendidas.

30) É inconstitucional lei estadual que obriga empresas de telefonia móvel a instalarem equipamentos de bloqueio do serviço de celular em presídio.

31) É incompatível com a Constituição Federal a lei estadual que estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente da disposta na legislação federal.

32) Os Estados-Membros não possuem competência para legislar sobre horário de verão.

Competência Legislativa Privativa da União (art. 22)

33) Legislar sobre direito processual, direito econômico e procedimentos em matéria processual é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal; privativa da União; e privativa dos Estados, respectivamente.

34) Rones integra um grupo de estudos que analisa a Constituição Federal de 1988 aprofundadamente. Ao se deparar com o capítulo que dispõe a respeito da Organização Político- Administrativa do Estado, Rones foi questionado pelos seus colegas de estudos sobre a competência para legislar sobre trânsito e transporte, tendo respondido corretamente que essa competência é privativa da União.

35) O Distrito Federal é a Capital Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

36) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

37) Compete privativamente à União legislar sobre sistema cartográfico.

38) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios tratar sobre juntas comerciais.

39) É vedada a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

40) Compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

41) Compete à União legislar sobre registros públicos e populações indígenas.

42) Compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações e compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto.

43) Compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

44) Compete privativamente à União legislar sobre comércio exterior e interestadual e sobre o regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial.

45) Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.

46) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

47) Lei Complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias que são de competência privativa da União.

48) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e econômico.

49) Compete privativamente à União legislar sobre organização do sistema nacional de emprego, condições para o exercício de profissões e seguridade social.

Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23)

50) Emitir moeda; decretar intervenção federal; e impedir a destruição de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural são exemplos de competências exclusivas da União.

51) Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas; executar os serviços de polícia marítima; e estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpo, em forma associativa, são exemplos de competências exclusivas da União.

Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24)

52) A iniciativa legislativa em matéria de proteção ao patrimônio turístico é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo vedado aos Municípios dispor sobre a matéria.

53) O Governador de determinada unidade da federação brasileira pretende elaborar regras a respeito de procedimentos em matéria processual. Consultando a Constituição Federal de 1988, ele verificou que se trata de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

54) Compete aos estados e ao Distrito Federal organizar e manter seu Poder Judiciário, Ministério Público, polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar.

55) Compete ao Tribunal de Justiça julgar o Prefeito que tenha cometido crime comum, exceto no caso de crime doloso contra a vida, hipótese em que a competência passa a ser do Tribunal do Júri.

56) A competência privativa da União de legislar sobre propaganda comercial poderá ser atribuída aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, mediante lei complementar.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

57) Inexistindo lei federal sobre normas gerais de trânsito e transporte, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

58) Caso um Estado-membro exerça sua competência plena e, posteriormente, a União edite norma geral sobre a matéria, ocorrerá a suspensão da eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária a lei federal superveniente.

Organização dos Estados (art. 25 da CF)

59) Os Estados podem instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

60) Incluem-se entre os bens dos estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

61) A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

62) Compete à União e aos estados elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.

63) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

Bens dos Estados (art. 26 da CF)

64) São bens dos Estados o mar territorial e os potenciais de energia hidráulica.

65) São bens estaduais as ilhas oceânicas e costeiras, ainda que nelas se encontre a sede de algum Município.

66) São bens dos Estados as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

67) São bens estaduais as águas superficiais ou subterrâneas, independentemente se decorrerem de obras municipais ou federais.

68) São bens estaduais as terras devolutas indispensáveis à preservação ambiental.

Número de Deputados à Assembleia Legislativa e Eleição e mandato do Governador e do Vice-Governador. Fixação de seus subsídios e dos Secretários de Estado (arts. 27 e 28 da CF)

69) Na hipótese de determinado Estado brasileiro possuir trinta representantes na Câmara dos Deputados, a respectiva Assembleia Legislativa deverá eleger 54 Deputados Estaduais.

70) O poder legislativo estadual apresenta estrutura bicameral decorrente da obrigatoriedade de simetria entre os poderes legislativos de cada esfera federativa.

71) A iniciativa popular no processo legislativo é vedada no âmbito estadual e municipal, sendo possível apenas perante o Poder Legislativo Federal.

72) O mandato dos Governadores será de quatro anos, sendo admitida a compatibilização de horários caso o governador assuma outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta.

73) Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre sua polícia.

74) Aos Deputados Estaduais não se aplicam as regras sobre imunidades, perda de mandato, licença e impedimentos aplicáveis aos Deputados Federais.

Organização dos Municípios (art. 29 da CF)

75) Em cada legislatura, a Câmara Municipal fixará o subsídio dos vereadores da legislatura subsequente.

76) É vedado que o total da despesa com a remuneração dos vereadores ultrapasse o montante de cinco por cento da receita do município.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

77) É possível a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, contudo esta dependerá de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

78) Os vereadores gozam de imunidade formal e material dentro da circunscrição do Município.

79) O julgamento do prefeito por crime comum será realizado perante o Tribunal de Justiça.

Despesa do Poder Legislativo Municipal (art. 29-A da CF)

80) Se no ano de 2019 a Câmara dos Vereadores do Município X gastar 75% de sua receita com o custeio da folha de pagamento, neste caso, o Presidente da Câmara terá praticado crime de responsabilidade.

81) Se o prefeito do Município X encaminhar o repasse das verbas ao Poder Legislativo em valor superior ao total da despesa do Poder Legislativo Municipal, este terá praticando crime de responsabilidade.

Competência dos Municípios (art.30 da CF)

82) A União é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

83) O Município não é competente para legislar sobre meio ambiente, posto que não possuí competência concorrente.

84) O Município é competente para impor a estabelecimentos bancários a obrigação de instalarem portas eletrônicas, com detector de metais, travamento e retorno automático e vidros à prova de balas.

85) O Município é competente para fixar o horário de funcionamento das agências bancárias que se encontrem em seu território.

86) Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que fixe distanciamento mínimo entre postos de combustíveis.

87) A competência da União e dos Estados é expressa, sendo a competência dos Municípios remanescente ou residual.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

88) Compete a União legislar sobre a criação de novos municípios.

89) A competência para criar, organizar e suprimir distritos pertence aos Municípios, devendo ser observada a legislação estadual.

90) Compete aos municípios legislar sobre questões específicas em matéria eleitoral.

91) Os municípios têm competência legislativa para suplementar a legislação estadual, mas não a legislação federal.

Fiscalização do Município (art. 31 da CF)

92) O controle externo do município será exercido pela Câmara Municipal com o auxílio dos Tribunais de Contas.

93) É vedada a criação de Tribunais ou Conselhos de Contas Municipais.

94) É constitucional a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios mediante emenda à Constituição Estadual.

95) As contas dos Municípios devem ficar disponíveis a todos os contribuintes, durante sessenta dias, anualmente, podendo ser examinadas, apreciadas e questionadas.

96) O parecer prévio emitido pelo órgão competente para apreciar as contas do Prefeito só deixará de prevalecer por decisão de 3/5 dos membros da Câmara Municipal.

Distrito Federal (art. 32 da CF)

97) O Distrito Federal possui competência para explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, bem como, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte coletivo.

98) A autonomia do Distrito Federal e sua organização político-administrativa têm limitações constitucionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

99) A Câmara Legislativa do DF e os Deputados Distritais seguem disposições aplicáveis às Assembleias Legislativas Estaduais e seus Deputados Estaduais.

100) O Distrito Federal não possuí eleições para Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores, uma vez que não pode ser dividido em Municípios.

101) O Distrito Federal é regido por uma Constituição Distrital.

Territórios (art. 33 da CF)

102) É vedado aos Territórios se dividir em Municípios.

103) O governo dos Territórios Federais submete suas contas ao Congresso Nacional, cabendo a emissão de parecer prévio ao Tribunal de Contas da União.

Gabarito: Certo.

104) Os Territórios possuirão órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, caso possua mais de cinquenta mil habitantes.

105) Os Territórios Federais são criados por lei ordinária federal.

106) A população dos Territórios Federais elegerá seu Governador, um Senador e quatro Deputados Federais.

Intervenção (arts. 34 a 36)

107) O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para manter a integridade nacional e por termo a grave comprometimento da ordem pública.

108) O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da federação e repelir invasão de uma Unidade Federativa em outra.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

109. O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para dar provimento de lei federal e assegurar a observância dos princípios sensíveis.

110) O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para reorganizar as finanças de unidade da federação que deixar de entregar aos Municípios a sua parcela constitucional de receita tributária e prover a execução de ordem ou decisão judicial.

111) O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para repelir invasão estrangeira e reorganizar as finanças de unidade da federação que tenha suspendido o pagamento de sua dívida fundada por mais de dois anos consecutivos.

112) No ano de 20XX diversas ordens judiciais da Justiça Estadual começaram a ser desrespeitadas pelo Estado do WW. Com o passar dos meses, agressões aos membros do Judiciário tornaram-se constantes e atuação deste poder tornou-se completamente impedida pelo chefe do executivo estadual. Diante da situação de violação no exercício do Poder Judiciário, o Tribunal competente para efetuar a requisição de intervenção federal no estado será o Supremo Tribunal Federal.

113) Em caso de violação aos princípios sensíveis, caberá ao Procurador Geral da República promover a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que será processado perante o STF e terá efeitos políticos e jurídicos.

114) A intervenção federal dependerá de autorização do Presidente da República.

115) O Estado que não possui recursos para pagamento de dívidas judiciárias (precatórios) possui vícios na execução orçamentária e poderá ter intervenção federal decretada, independentemente de dolo do chefe do executivo.

116) A intervenção federal só terá vigor após o decreto interventivo ser submetido ao controle político pelo Congresso Nacional no prazo de 24 horas.

117) A Constituição Federa não possui hipótese de intervenção da União em municípios.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

118) Não prestar as contas devidas, na forma da lei, e não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, são exemplos de hipóteses que autorizam a decretação de Intervenção Estadual nos Municípios.

119) Deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida flutuante não figura dentre as hipóteses que autorizam a decretação de Intervenção Estadual nos Municípios.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. E	2. C	3. E	4. E	5. E
6. E	7. C	8. C	9. C	10. C
11. E	12. E	13. C	14. E	15. E
16. C	17. E	18. E	19. E	20. E
21. C	22. E	23. E	24. C	25. C
26. C	27. C	28. E	29. E	30. C
31. C	32. C	33. E	34. C	35. E
36. E	37. C	38. E	39. E	40. C
41. C	42. C	43. E	44. C	45. C
46. E	47. C	48. C	49. C	50. E
51. C	52. E	53. C	54. E	55. E
56. E	57. E	58. C	59. C	60. C
61. C	62. E	63. C	64. E	65. E
66. C	67. E	68. E	69. C	70. E
71. E	72. E	73. C	74. E	75. C
76. C	77. C	78. E	79. C	80. C
81. C	82. E	83. E	84. C	85. E
86. E	87. E	88. E	89. C	90. E
91. E	92. C	93. C	94. C	95. C
96. E	97. C	98. C	99. C	100. C
101. E	102. E	103. C	104. E	105. E

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

106. E	107. E	108. E	109. C	110. E
111. E	112. C	113. C	114. E	115. E
116. E	117. E	118. C	119. E	

QUESTÕES COMENTADAS

Organização político-administrativa, Capital Federal e alterações territoriais (art. 18 da CF)

1) A reintegração de território será regulada por lei ordinária.

Comentários

Contraria a literalidade do art. 18, § 2º, da CF/88. A reintegração de território será regulada por lei complementar, e não por lei ordinária.

> *Art. 18, § 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em **lei complementar**.*

Gabarito: Errado.

2) Os municípios podem ser incorporados por meio de lei estadual dentro do período determinado por Lei Complementar Federal.

Comentários

As alterações federativas envolvendo Municípios irão se efetivar mediante lei ordinária estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal.

> *Art. 18, § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.*

Gabarito: Certo.

3) O desmembramento de estado está sujeito à consulta prévia à população envolvida mediante referendo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Não há que se falar em referendo para o desmembramento de estado. A consulta prévia à população se dará mediante plebiscito, conforme o art. 18, §3º, da CF/88:

> *Art. 18, § 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante* ***aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito****, e do Congresso Nacional, por lei complementar.*

Gabarito: Errado.

4) Os territórios federais são entes federativos que integram a União.

Comentários

Os Territórios federais integram a União, mas possuem natureza de mera autarquia, conforme o art. 18, §2º, da CF/88. Não são entes federativos e, por isso, não são dotados de autonomia política, o que torna incorreta a assertiva.

> *Art. 18, § 2º Os* ***Territórios Federais integram a União****, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.*

Gabarito: Errado.

5) A fusão de Municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, sendo prescindível a realização de Estudo de Viabilidade Municipal.

Comentários

A divulgação de estudos de viabilidade municipal é uma das condições para que ocorra alteração federativa envolvendo Municípios. Atenção para a palavra prescindível, que significa dispensável.

> *Art. 18, § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos,* ***após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal,*** *apresentados e publicados na forma da lei.*

Gabarito: Errado.

6) Federação é uma forma de Estado caracterização pela descentralização territorial do poder político em entes dotados de soberania, unidos de forma indissolúvel com fundamento em uma Constituição.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Os entes de uma federação são dotados de autonomia, e não de soberania. A soberania é característica da República Federativa do Brasil.

A federação tem como característica central, a descentralização do poder político. Os entes federativos são dotados de **autonomia política**, que se manifesta por meio de **4 (quatro) aptidões**: auto-organização, autoadministração, autolegislação e autogoverno.

Gabarito: Errado.

7) Auto-organização é a capacidade dos entes federativos de se auto organizarem por meio da elaboração das respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas.

Comentários

A federação tem como característica central, a descentralização do poder político. Os entes federativos são dotados de **autonomia política**, que se manifesta por meio de **4 (quatro) aptidões**: auto-organização, autoadministração, autolegislação e autogoverno.

De fato, o conceito de auto-organização concede aos entes federativos a competência para se auto-organizarem por meio da **elaboração das Constituições Estaduais ou Leis Orgânicas**, a depender do ente federativo considerado.

Gabarito: Certo.

8) Auto legislação é a capacidade dos entes federativos de editarem suas próprias leis.

Comentários

A federação tem como característica central, a descentralização do poder político. Os entes federativos são dotados de **autonomia política**, que se manifesta por meio de **4 (quatro) aptidões**: auto-organização, autoadministração, autolegislação e autogoverno.

Este é exatamente o conceito de auto legislação apresentado pela doutrina.

Gabarito: Certo.

9) Autoadministração é a capacidade dos entes federativos de desempenharem, de forma autônoma, suas atribuições de natureza administrativa, tributária e orçamentária.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A federação tem como característica central, a descentralização do poder político. Os entes federativos são dotados de **autonomia política**, que se manifesta por meio de **4 (quatro) aptidões**: auto-organização, autoadministração, autolegislação e autogoverno.

O conceito de autoadministração citado pela assertiva está correto, de fato, trata-se do poder que os entes federativos têm para exercer suas atribuições de **natureza administrativa, tributária e orçamentária**, o que os permite, inclusive, elaborarem seus próprios orçamentos, arrecadarem seus próprios tributos e executarem políticas públicas.

Gabarito: Certo.

10) Autogoverno é a capacidade dos entes federativos de elegerem seus próprios representantes.

Comentários

A federação tem como característica central, a descentralização do poder político. Os entes federativos são dotados de **autonomia política**, que se manifesta por meio de **4 (quatro) aptidões**: auto-organização, autoadministração, autolegislação e autogoverno.

A capacidade dos entes federativos poderem **eleger seus próprios representantes** é o que define a aptidão para autogoverno. Tendo em vista que esse é o conceito apresentado na assertiva, ela está correta.

Gabarito: Certo.

Vedações aos entes federados (art. 19 da CF)

11) Um ente federado só não poderá recusar fé quanto aos documentos públicos de sua emissão.

Comentários

A Constituição Federal veda que os entes federativos recusem fé aos documentos públicos em geral, não interessando qual o ente público emissor, o que torna a assertiva incorreta. Sendo um documento público, este terá fé pública, seja perante a União, Estados, DF ou Municípios.

> *Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *II - recusar fé aos documentos públicos;*

Gabarito: Errado.

12) Apenas a União poderá criar distinções entre brasileiros, como se verifica na impossibilidade de brasileiro naturalizado exercer cargo de Presidência do Senado Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Nenhum ente federado poderá criar distinções entre brasileiros. O exemplo citado deriva diretamente do art. 19, inciso III, da CF/88, transcrito abaixo.

> *Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.*

Gabarito: Errado.

13) Permite-se à União, aos estados e aos municípios colaborar com as igrejas quando demonstrado o interesse público, na forma da lei.

Comentários

O texto constitucional vedou à União, aos estados e aos municípios o estabelecimento de cultos ou subvenção de religiões. Contudo, optou por possibilitar a colaboração de interesse público entre os entes e entidades religiosas, o que, tal como afirmado pela alternativa, ocorrerá na forma da lei.

Para finalizar, lembre-se que o trecho pertinente às colaborações trata de norma de eficácia limitada, uma vez que tais parcerias só poderão ser realizadas "na forma da lei."

> *Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*
>
> *I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;*

Gabarito: Certo.

14) As subvenções a cultos religiosos e igrejas só é admitida no caso de religiões oficialmente adotadas pelo Estado brasileiro.

Comentários

O texto constitucional é claro ao vedar que os entes federativos estabeleçam cultos religiosos ou igrejas como oficiais, entendimento que se compatibiliza com o fato do Brasil ser um Estado laico.

> A oficialização da Bíblia como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios, usos e costumes de comunidades, igrejas e grupos no Estado de Rondônia implica

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

inconstitucional discrimen entre crenças, além de caracterizar violação da neutralidade exigida do Estado pela Constituição Federal. [1]

Para finalizar, veja a literalidade do texto constitucional:

> *Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*
>
> *I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;*

Gabarito: Errado.

15) É constitucional a lei estadual que estabeleça como condição de acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços, que a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado-membro.

Comentários

A alternativa afirma exatamente o oposto da literalidade de um julgado do STF. Neste julgado, foi firmada a tese de que "é inconstitucional a lei estadual que estabeleça como condição de acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços, que a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado-membro"[2].

Gabarito: Errado.

Bens da União (art. 20 da CF)

16) A ilha costeira que seja sede de Município não se insere como bem da União.

Comentários

Os bens da União estão previstos no art. 20 da CF/88, cujos incisos pertinentes à questão estão transcritos a seguir:

> *Art. 20. São bens da União:*
>
> *(...)*
>
> *IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;*

[1] ADI 5.257, rel. min. Dias Toffoli, j. 20-9-2018, P, DJE de 3-12-2018.
[2] ADI 3.583, rel. min. Cezar Peluso, j. 21-2-2008, P, DJE de 14-3-2008.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *VI - o mar territorial;*
>
> *VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;*
>
> *VIII - os potenciais de energia hidráulica;*
>
> *IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;*

Dentre os bens da União, realmente não estão incluídas as ilhas costeiras que sejam sede de Município, a não ser que essas ilhas sejam áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal.

Gabarito: Certo.

17) Os terrenos de marinha não se inserem como bens da União.

Comentários

Os bens da União estão previstos, em regra, no art. 20 da CF/88, cujos incisos pertinentes à questão estão transcritos a seguir:

> *Art. 20. São bens da União:*
>
> *(...)*
>
> *IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;*
>
> *(...)*
>
> *VI - o mar territorial;*
>
> *VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;*
>
> *VIII - os potenciais de energia hidráulica;*
>
> *IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;*

Note que os terrenos de marinha e seus acrescidos estão no rol de bens da União, portanto a assertiva está incorreta, vez que se equivoca ao excluí-los.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

18) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo não se inserem como bens da União.

Comentários

Os bens da União estão previstos, em regra, no art. 20 da CF/88, cujos incisos pertinentes à questão estão transcritos a seguir:

> *Art. 20. São bens da União:*
>
> *(...)*
>
> *IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;*
>
> *(...)*
>
> *VI - o mar territorial;*
>
> *VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;*
>
> *VIII - os potenciais de energia hidráulica;*
>
> *IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;*

Note que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, estão no rol de bens da União, portanto a assertiva está incorreta, vez que se equivoca ao excluí-los.

Gabarito: Errado.

19) A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas por lei complementar.

Comentários

Não é necessária lei complementar, mas sim lei ordinária, consoante art. 20, § 2º, da CF/88:

> *Art. 20, § 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20) Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva pertencem à União, sendo-lhe assegurada a participação integral no resultado da exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais e de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.

Comentários

É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural e outros recursos minerais e de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, conforme art. 20, V, § 1º, da CF/88:

> *Art. 20. São bens da União:*
>
> *(...)*
>
> *V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;*
>
> *(...)*
>
> *§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.*

Gabarito: Errado.

21) Os recursos minerais do subsolo e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União.

Comentários

Os recursos minerais do subsolo e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, conforme art. 20, IX e XI, da CF/88.

> *Art. 20. São bens da União:*
>
> *(...)*
>
> *IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;*
>
> *(...)*
>
> *XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

22) Pertencem aos Estados as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos localizados dentro de sua respectiva área territorial.

Comentários

A assertiva trata de bens da União previstos no art. 20, inciso X, da CF/88:

> *Art. 20. São bens da União:*
>
> *(...)*
>
> *X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;*

Gabarito: Errado.

23) A exploração de recursos minerais de qualquer espécie será objeto de autorização conjunta da União e do Estado quando os recursos estiverem localizados em área territorial do Estado.

Comentários

Não será de autorização conjunta. Cabe à União a exploração e o aproveitamento de tais recursos minerais, bem como efetuar autorização ou concessão da exploração por particulares, conforme art. 176, caput e § 1º, da CF/88:

> *Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.*
>
> *§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.*

Gabarito: Errado.

Competências da União (art. 21)

24) Compete a União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estados.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A assertiva se encontra no rol de competências da União do art. 21 da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 21. Compete à União:*
>
> *(...)*
>
> *XII — explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:*
>
> *a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação da EC 8/1995)*
>
> *b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;*
>
> *c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;*
>
> *d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;*
>
> *e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;*
>
> *f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;*

Gabarito: Certo.

25) Compete a União manter o serviço postal e o correio aéreo nacional.

Comentários:

A assertiva se encontra no rol de competências da União do art. 21 da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 21. Compete à União:*
>
> *(...)*
>
> *X — manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;*

Gabarito: Certo.

26) Compete a União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações.

Comentários:

A assertiva se encontra no rol de competências da União do art. 21 da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 21. Compete à União:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *XVIII — planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;*

Gabarito: Certo.

27) Compete a União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

Comentários:

A assertiva se encontra no rol de competências da União do art. 21 da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 21. Compete à União:*
>
> *(...)*
>
> *XX — instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;*

Gabarito: Certo.

28) Compete a União estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Comentários:

A política de educação para segurança do trânsito é competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o art. 23, inciso XII, da CF/88:

> *Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *XII — estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.*

Por fim, gostaria que você revisasse a diferença básica entre a competência para legislar sobre trânsito e a competência para segurança do trânsito, uma vez que esta alternativa é constantemente objeto de pegadinhas:

- Legislar sobre Trânsito → Competência <u>privativa</u> da União.
- Estabelecer/Implantar política de **educação para segurança do trânsito** → Competência <u>comum</u> entre União, Estados, DF e Municípios.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

29) Lei estadual é competente para autorizar que a polícia civil e militar faça uso de armas de fogo aprendidas.

Comentários

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico abrange a destinação de armas apreendidas e em situação irregular, razão pela qual não poderia o governo estadual tratar sobre o tema.

Deste modo, a assertiva está incorreta, pois contraria diretamente o julgado em STF, ADIN 3258, veja:

> A competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico, complementada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas e em situação irregular.[3]

Gabarito: Errado.

30) É inconstitucional lei estadual que obriga empresas de telefonia móvel a instalarem equipamentos de bloqueio do serviço de celular em presídio.

Comentários

De fato, o entendimento do STF é de que leis estaduais não poderão tratar sobre o tema uma vez que pertence à União a competência para legislar sobre telecomunicações, veja:

> Lei estadual que disponha sobre bloqueadores de sinal de celular em presídio invade a competência da União para legislar sobre telecomunicações. Com base nesse entendimento, o Plenário, em apreciação conjunta e por maioria, declarou a inconstitucionalidade da Lei 3.153/2005 do Estado do Mato Grosso do Sul e da Lei 15.829/2012 do Estado de Santa Catarina. (...) [4]

Gabarito: Certo.

31) É incompatível com a Constituição Federal a lei estadual que estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente da disposta na legislação federal.

Comentários

---

[3] STF, ADIN 3258. Rel. Min. Joaquim Barbosa. 06.04.2005
[4] ADI 5356/MS. Rel. Min. Edson Fachin. rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio. Julgamento: 03.08.2016.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A assertiva trata de um entendimento recente do STF sobre a competência exclusiva da União para organização, manutenção e execução da inspeção do trabalho, veja:

> Cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal. A atribuição de poder fiscalizatório e sancionatório pelo Poder Público Estadual em matéria de Direito do Trabalho contraria a competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). [5]

Gabarito: Certo.

32) Os Estados-Membros não possuem competência para legislar sobre horário de verão.

Comentários

O tema apresentado na questão foi recentemente abordado pela jurisprudência do STF, que decidiu pela incompetência dos Estados, DF e Municípios legislarem sobre o horário de verão, uma vez que para a corte tal competência para definição do horário oficial compete de forma exclusiva à União. Veja:

> Os Estados-membros e o Distrito Federal não dispõem de competência para legislar sobre horário de verão, eis que falece a qualquer ente federado competência legislativa para dispor sobre o seu próprio horário, considerada a dimensão nacional que qualifica essa particular atribuição que a Constituição da República outorgou, em regime de exclusividade, à União Federal, sob pena de entendimento em sentido contrário gerar a possibilidade anárquica de o Brasil vir a submeter-se a tantas horas oficiais quantas forem as unidades da Federação.[6]

Gabarito: Certo.

Competência Legislativa Privativa da União (art. 22)

33) Legislar sobre direito processual, direito econômico e procedimentos em matéria processual é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal; privativa da União; e privativa dos Estados, respectivamente.

Comentários

Vejamos o teor dos artigos 22, inciso I, e 24, incisos I e XI, da CF/88:

---

[5] ADI 6.149, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 29-11-2019, P, DJE de 18-12-2019.
[6] ADI 158, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-8-2018, P, DJE de 28-8-2018.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
>
> *I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;*
>
> *(...)*
>
> *XI - procedimentos em matéria processual;*

A partir desses dispositivos, concluímos que a competência para legislar sobre direito processual é privativa da União, que pode autorizar, por Lei Complementar, os Estados a legislar sobre questões específicas.

Por outro lado, cabe à União, aos Estados e ao DF legislar, concorrentemente, sobre direito econômico e procedimentos em matéria processual, ressaltando-se que a União se limita a estabelecer normas gerais, nos termos do § 1º, do art. 24, da CF/88, transcrito a seguir. Desta forma, a assertiva está incorreta

> *Art. 24, § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.*

Gabarito: Errado.

34) Rones integra um grupo de estudos que analisa a Constituição Federal de 1988 aprofundadamente. Ao se deparar com o capítulo que dispõe a respeito da Organização Político- Administrativa do Estado, Rones foi questionado pelos seus colegas de estudos sobre a competência para legislar sobre trânsito e transporte, tendo respondido corretamente que essa competência é privativa da União.

Comentário

A CF/88 dispõe expressamente que a competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XI, transcrito abaixo. Desta forma, a assertiva está correta.

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *XI - trânsito e transporte;*

Vale ser ressaltado que as competências privativas podem ser delegadas aos Estados-membros mediante a edição de Lei Complementar, conforme o art. 22, parágrafo único, da CF/88:

> *Art. 22, Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

35) O Distrito Federal é a Capital Federal.

Comentário

Brasília é a Capital Federal, conforme o art. 18, § 1º, da CF/88.

> *Art. 18, § 1º Brasília é a Capital Federal.*

Gabarito: Errado.

36) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Comentário

A consulta à população diretamente interessada não é feita por referendo, mas por plebiscito, conforme o art. 18, § 3º, da CF/88.

> *Art. 18, § 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.*

Gabarito: Errado.

37) Compete privativamente à União legislar sobre sistema cartográfico.

Comentário

A assertiva está nos moldes do art. 22, inciso XVIII, da CF/88:

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

38) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios tratar sobre juntas comerciais.

Comentário

A assertiva trata de competência concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal, conforme o art. 24, inciso III, da CF/88.

> *Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
>
> *(...)*
>
> *III - juntas comerciais;*

Gabarito: Errado.

39) É vedada a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

Comentário

A CF/88 permite que haja iniciativa popular no processo legislativo estadual, conforme o seu art. 27, § 4º, transcrito abaixo:

> *Art. 27, § 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.*

Gabarito: Errado.

40) Compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Comentários

Conforme súmula vinculante 38, transcrita abaixo:

> Súmula Vinculante 38: *É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.*

Gabarito: Certo.

41) Compete à União legislar sobre registros públicos e populações indígenas.

Comentários

De fato, compete privativamente à União legislar sobre registros públicos e populações indígenas, consoante art. 22, XIV e XXV, da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *XIV - populações indígenas;*
>
> *(...)*
>
> *XXV - registros públicos;*

Gabarito: Certo.

42) Compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações e compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto.

Comentários

Conforme o art. 21, inciso XVIII e art. 24, inciso IX, ambos da CF/88:

> *Art. 21. Compete à União:*
>
> *(...)*
>
> *XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
>
> *(...)*
>
> *IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;*

Gabarito: Certo.

43) Compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Comentários

Compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes (...)*

No entanto, em relação à organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública de cada estado, cabe ao respectivo ente legislar, o que torna incorreta a assertiva.

Gabarito: Errado.

44) Compete privativamente à União legislar sobre comércio exterior e interestadual e sobre o regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial.

Comentários

A assertiva está correta, pois é competência privativa prevista no art. 22, VIII e X, da CF/88:

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *VIII - comércio exterior e interestadual;*
>
> *(...)*
>
> *X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;*

Gabarito: Certo.

45) Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.

Comentários

Conforme art. 22, inciso IV, da CF/88, compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

46) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Comentários

Conforme o art. 22, inciso XXIV, da CF/88, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;*

Gabarito: Errado.

47) Lei Complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias que são de competência privativa da União.

Comentários

Conforme art. 22, parágrafo único, da CF/88:

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.*

Gabarito: Certo.

48) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e econômico.

Comentários

Conforme art. 24, inciso I, da CF/88:

> *Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
>
> *I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

49) Compete privativamente à União legislar sobre organização do sistema nacional de emprego, condições para o exercício de profissões e seguridade social.

Comentários

Trata-se de competência prevista no art. 22, incisos XVI e XXIII, da CF/88:

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;*
>
> *(...)*
>
> *XXIII - seguridade social;*

Gabarito: Certo.

Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23)

50) Emitir moeda; decretar intervenção federal; e impedir a destruição de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural são exemplos de competências exclusivas da União.

Comentários

Todas as competências narradas podem ser exercidas pela União, contudo a assertiva erra pois não se limita a elencar as competências exclusivas (art. 21, CF/88) como menciona, em seu enunciado também é possível encontrar competências comuns entre União, Estados, DF e Municípios (Art. 23, CF/88).

Como a questão solicita apenas a competência exclusiva da União, vejamos a correspondência das com os incisos:

> *Art. 21. Compete à União:*
>
> *(...)*
>
> *V — decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;*
>
> *(...)*
>
> *VII — emitir moeda;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

IV — impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

Gabarito: Errado.

51) Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas; executar os serviços de polícia marítima; e estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpo, em forma associativa, são exemplos de competências exclusivas da União.

Comentários

Todas as competências narradas podem ser exercidas pela União de forma exclusiva, tal qual dispõe o artigo 21 da CF/88, sendo a assertiva correta.

Art. 21. Compete à União:

(...)

XVIII — planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;

(...)

XXII — executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

(...)

XXV — estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.

Gabarito: Certo.

Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24)

52) A iniciativa legislativa em matéria de proteção ao patrimônio turístico é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo vedado aos Municípios dispor sobre a matéria.

Comentários

Vejamos o teor do art. 24, inciso VII, da CF/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Podemos concluir que a competência para legislar sobre matéria de proteção ao patrimônio turístico é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

A assertiva está incorreta, pois, caso haja interesse local no assunto, os Municípios podem dispor sobre proteção ao patrimônio turístico, nos termos do supramencionado art. 30, inciso I, da CF/1988.

Todavia, os Municípios possuem autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, inciso I, da CF/88:

> *Art. 30. Compete aos Municípios:*
>
> *I - legislar sobre assuntos de interesse local;*

Assim, caracterizado o interesse local do tema "proteção ao patrimônio turístico", o Município poderá legislar sobre o assunto.

Gabarito: Errado.

53) O Governador de determinada unidade da federação brasileira pretende elaborar regras a respeito de procedimentos em matéria processual. Consultando a Constituição Federal de 1988, ele verificou que se trata de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Comentários

Vejamos o teor do art. 24, inciso XI e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da CF/88:

> *Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
>
> *(...)*
>
> *XI - procedimentos em matéria processual;*
>
> *§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.*
>
> *§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.*
>
> *§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.*
>
> *§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.*

A CF/88 dispõe que a competência para legislar sobre procedimentos em matéria processual é concorrente da União, dos Estados e do DF. Desta forma, a assertiva está correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vale ressaltar que a competência da União é limitada a estabelecer normas gerais, cabendo aos Estados e ao DF o estabelecimento de normas específicas (competência suplementar), a não ser que a União não tenha legislado sobre as normas gerais, hipótese em que os Estados e o DF podem exercer a competência legislativa plena, ou seja, legislar sobre aspectos gerais e específicos, no caso, dos procedimentos em matéria processual.

Por outro lado, após a edição de lei federal sobre as normas gerais supramencionadas, a eficácia da lei estadual ou distrital que dispuser sobre normas gerais será suspensa no que lhe for contrário.

Gabarito: Certo.

54) Compete aos estados e ao Distrito Federal organizar e manter seu Poder Judiciário, Ministério Público, polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar.

Comentários

A assertiva está incorreta, pois, em relação ao DF, cabe à União organizar e manter tais instituições, conforme art. 21, incisos XIII e XIV, da CF/88:

> *Art. 21. Compete à União:*
>
> *(...)*
>
> *XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;*
>
> *XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;*

Cumpre destacar que, embora sejam organizadas e mantidas pela União, a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do DF são subordinados ao Governador do DF (art. 144, § 6º, da CF/88) e sua utilização pelo Governo do DF será disciplinada por lei federal (art. 32, § 4º, da CF/88).

> *Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:*
>
> *(...)*
>
> *§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.*

Gabarito: Errado.

55) Compete ao Tribunal de Justiça julgar o Prefeito que tenha cometido crime comum, exceto no caso de crime doloso contra a vida, hipótese em que a competência passa a ser do Tribunal do Júri.

Comentários

Embora seja do Tribunal do Júri, como regra geral, a competência para julgar os crimes dolosos contra vida (art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88), no caso de o prefeito cometer crime dessa natureza (ou qualquer crime de competência da Justiça Comum) a competência para julgá-lo será do Tribunal de Justiça, sendo afastada a competência do Júri em função do disposto no art. 29, X, da CF:

> *Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:*
>
> *(...)*
>
> *X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;*

Gabarito: Errado.

56) A competência privativa da União de legislar sobre propaganda comercial poderá ser atribuída aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, mediante lei complementar.

Comentários

Inicialmente, vejamos o teor do art. 22, inciso XXIX e parágrafo único, da CF/88:

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *XXIX - propaganda comercial.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.*

Logo, seria possível a União autorizar os entes federativos a legislarem sobre questões específicas do assunto "propaganda comercial", devendo editar lei complementar para atingir tal objetivo.

Porém, somente os Estados e o DF poderiam ser autorizados, conforme o teor do parágrafo único. Ou seja, os Municípios não poderiam ser autorizados, nos termos da CF/88.

Além disso, a autorização da União não poderia ser direcionada a determinado ente específico, ou seja, somente um ou outro Estado-membro. Tal autorização deve ser genérica, abrangendo todos os Estados-membros e o DF.

Gabarito: Errado.

57) Inexistindo lei federal sobre normas gerais de trânsito e transporte, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

Comentários

A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, conforme o art. 22, inciso XI, da CF/88.

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *XI - trânsito e transporte;*

A competência legislativa plena dos estados só pode ser exercida em relação às matérias em que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, conforme o art. 24, §3° da CF/88:

> *Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

58) Caso um Estado-membro exerça sua competência plena e, posteriormente, a União edite norma geral sobre a matéria, ocorrerá a suspensão da eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária a lei federal superveniente.

Comentários

Assertiva em conformidade com o art. 24, §4°, da CF/88:

> *Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.*

Repare que não se trata de revogação automática, mas sim de suspensão da eficácia da lei estadual no que for contrária à lei federal superveniente.

Gabarito: Certo.

Organização dos Estados (art. 25 da CF)

59) Os Estados podem instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Comentários

Conforme o art. 25, § 3º, da CF/88, os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

> *Art. 25, § 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.*

Gabarito: Certo.

60) Incluem-se entre os bens dos estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Comentários

Tais bens são relacionados no art. 26, IV, da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:*
>
> *(...)*
>
> *IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.*

Gabarito: Certo.

61) A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

Comentários

A assertiva está em conformidade com a Súmula Vinculante 46.

> *Súmula Vinculante 46 - A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.*

Gabarito: Certo.

62) Compete à União e aos estados elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.

Comentários

Tal competência é atribuída pela CF/88 à União, conforme o art. 21, inciso IX, transcrito abaixo:

> *Art. 21. Compete à União:*
>
> *(...)*
>
> *IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;*

Gabarito: Errado.

63) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

Comentários

A assertiva está em conformidade com o art. 25, § 2º, CF/88.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

(...)

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

Gabarito: Certo.

Bens dos Estados (art. 26 da CF)

64) São bens dos Estados o mar territorial e os potenciais de energia hidráulica.

Comentários

O mar territorial e os potenciais de energia hidráulica **são bens da União** previstos no art. 20, incisos VI e VIII, da CF/88, e não dos Estados como afirma a alternativa.

Art. 20. São bens da União:

(...)

VI — o mar territorial;

(...)

VIII — os potenciais de energia hidráulica;

Gabarito: Errado.

65) São bens estaduais as ilhas oceânicas e costeiras, ainda que nelas se encontre a sede de algum Município.

Comentários

As áreas de ilhas oceânicas e costeiras onde se encontrem em sede de Município fazem parte do domínio deste ente federativo, sendo, portanto, bens municipais.

A regra pode ser esquematizada da seguinte forma:

Ilhas costeiras e oceânicas são bens do(a):

- **Município:** quando for sede do Município, salvo se afetada por serviço público ou unidade ambiental.
- **Estado:** quando estiverem em seu domínio, excluídas as que se encontrem sob domínio da União, Municípios ou terceiros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- **União:** demais casos, bem como quando afetar ilha municipal por razão de serviço público ou unidade ambiental.

Gabarito: Errado.

66) São bens dos Estados as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.

Comentários

A assertiva está em conformidade com o art. 26, inciso III, da CF/88:

> *Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:*
>
> *(...)*
>
> *III — as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;*

Gabarito: Certo.

67) São bens estaduais as águas superficiais ou subterrâneas, independentemente se decorrerem de obras municipais ou federais.

Comentários

A assertiva inclui as águas superficiais ou subterrâneas decorrentes de obras federais ao rol de bens dos Estados. No tocante a estas águas, a regra é que pertençam aos Estados. Contudo, admite-se excepcionalmente que em virtude de obras federais estas sejam incorporadas aos bens da União.

Veja a literalidade:

> *Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:*
>
> *I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;*

Gabarito: Errado.

68) São bens estaduais as terras devolutas indispensáveis à preservação ambiental.

Comentários

Via de regra, as terras devolutas realmente pertencem aos Estados. Todavia a assertiva vai ao detalhe e traz uma das exceções que incorporam as terras devolutas ao patrimônio federal: trata-se dos casos em que estas sejam consideradas indispensáveis à preservação ambiental.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vejamos o seguinte esquema:

- **Terras devolutas em geral: bem estadual.**
- Terra devoluta para defesa de fronteiras, fortificações e construções militares ou vias federais: bem federal.
- Terra devoluta para preservação ambiental: bem federal.

> *Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:*
>
> *(...)*
>
> *IV — as terras devolutas não compreendidas entre as da União.*
>
> *Art. 20. São bens da União:*
>
> *(...)*
>
> *II – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;*

Gabarito: Errado.

Número de Deputados à Assembleia Legislativa e Eleição e mandato do Governador e do Vice-Governador. Fixação de seus subsídios e dos Secretários de Estado (arts. 27 e 28 da CF)

69) Na hipótese de determinado Estado brasileiro possuir trinta representantes na Câmara dos Deputados, a respectiva Assembleia Legislativa deverá eleger 54 Deputados Estaduais.

Comentários

Relembremos o que dispõe o caput do art. 27 da CF/88:

> *Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.*

Há uma regra simples para que se obtenha o número de Deputados Estaduais dos estados brasileiros: quando o número de Deputados Federais for superior a 12, basta adicionar 24 a esse número para que se tenha o número total de Deputados Estaduais que compõem a respectiva Assembleia Legislativa.

Por outro lado, se o número de Deputados Federais não exceder a 12, o número de Deputados Estaduais será equivalente ao triplo do número de Deputados Federais.

No caso, o Estado possui 30 Deputados Federais, sendo necessário acrescentar 24 a esse número, totalizando 54 Deputados Estaduais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

70) O poder legislativo estadual apresenta estrutura bicameral decorrente da obrigatoriedade de simetria entre os poderes legislativos de cada esfera federativa.

Comentários

O único poder legislativo bicameral é o federal. A Constituição Federal não obriga qualquer simetria entre o Congresso Nacional (composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal) e a Assembleia Legislativa no Estados.

Desta forma, a Assembleia Legislativa nos Estados e as Câmaras dos Vereadores nos Municípios classificam-se como unicamerais.

Gabarito: Errado.

71) A iniciativa popular no processo legislativo é vedada no âmbito estadual e municipal, sendo possível apenas perante o Poder Legislativo Federal.

Comentários

A assertiva contraria o texto constitucional, já que a iniciativa popular é cabível em todas as esferas da federação e dependerá apenas de uma lei que disponha sobre a mesma. Trata-se, inclusive, de uma disposição constitucional expressa no artigo 27, §4º, da CF/88:

> *Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.*

Gabarito: Errado.

72) O mandato dos Governadores será de quatro anos, sendo admitida a compatibilização de horários caso o governador assuma outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta.

Comentários

O mandato dos governadores realmente será de quatro anos. Contudo, o erro da assertiva está em afirmar que seria possível assumiu outro cargo ou função caso haja compatibilidade de horários.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Na verdade, o texto constitucional veda expressamente a cumulação de cargos e funções com o exercício do mandato dos Governadores, facultando-se apenas a posse em cargo público, que deverá observar o disposto no art. 28, §1° e art. 38, incisos I, IV e V, da CF/88. Veja a literalidade:

> *Art. 28, § 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.*

> *Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:*
>
> *I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;*
>
> *(...)*
>
> *IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;*
>
> *V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.*

Gabarito: Errado.

73) Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre sua polícia.

Comentários

Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre sua polícia legislativa, servidores administrativos, regimento interno. Além disso, também compete a ela dar provimento aos cargos de sua estrutura, tal como disposto no §3º, do art. 27, da CF/88.

> *Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

74) Aos Deputados Estaduais não se aplicam as regras sobre imunidades, perda de mandato, licença e impedimentos aplicáveis aos Deputados Federais.

Comentários

O texto constitucional é expresso ao conceder aos Deputados Estaduais e Federais a sujeição às mesmas regras de sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Portanto, a alternativa está incorreta por contrariar a literalidade constitucional.

> *Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.*
>
> *§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.*

Gabarito: Errado.

Organização dos Municípios (art. 29 da CF)

75) Em cada legislatura, a Câmara Municipal fixará o subsídio dos vereadores da legislatura subsequente.

Comentários

Segundo o art. 29, inciso VI, da CF/88, a Câmara Municipal deverá votar em cada legislatura o valor do subsídio dos vereadores que será aplicado na legislatura subsequente.

> *Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:*
>
> *(...)*
>
> *VI – o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:*

Gabarito: Certo.

76) É vedado que o total da despesa com a remuneração dos vereadores ultrapasse o montante de cinco por cento da receita do município.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Além dos limites estabelecidos pelo artigo 29-A, §1º, da CF/88, o texto constitucional realmente prevê ainda que a despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita municipal.

> *Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:*
>
> *(...)*
>
> *VII – o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do município;*

Vale lembrar, o limite geral de 70% do gasto da Câmara com despesas com pessoal inclui o subsídio dos vereadores na análise de seu cumprimento. Contudo, tomará como base a receita do Legislativo Municipal e não do Município como um todo. Portanto, são duas regras:

- ✓ RG que limita gastos com pessoal a 70% da receita da Câmara dos Vereadores.
- ✓ Regra específica que limita gasto específico do subsídio dos vereadores a 5% da receita do Município.

Gabarito: Certo.

77) É possível a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, contudo esta dependerá de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

Comentários

O procedimento ocorrerá exatamente nos moldes da alternativa. A iniciativa popular de projetos de lei é aceita no âmbito municipal e realmente dependerá de manifestação de, no mínimo, 5% do eleitorado. Veja a literalidade:

> *Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:*
>
> *(...)*
>
> *XIII — iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;*

Gabarito: Certo.

78) Os vereadores gozam de imunidade formal e material dentro da circunscrição do Município.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Não há que se falar em imunidade formal no âmbito parlamentar municipal. Na verdade, a alternativa confundi o candidato englobando a imunidade formal na mesma condição exigida pela imunidade material: a necessidade do vereador se encontrar na circunscrição do Município.

Quanto a imunidade parlamentar, lembre-se que a Carta Magna se limitou a conceder-lhes **inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos** no exercício do mandato e **na circunscrição do Município** (art. 29, inciso VIII, CF/88), a chamada imunidade material.

> *Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:*
>
> *(...)*
>
> *VIII — inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;*

Gabarito: Errado.

79) O julgamento do prefeito por crime comum será realizado perante o Tribunal de Justiça.

Comentários

O art. 29, inciso X, da CF/88 determina que julgamento do Prefeito ocorrerá perante o Tribunal de Justiça.

Vale lembrar que o STF entende que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos se limita aos crimes de competência da justiça comum estadual. Isso porque, nos demais casos, a competência originária dos outros tribunais prevalecerá, tal como ocorre nos crimes federais de competência do TRF ou nos crimes eleitorais do TSE.

> *Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:*
>
> *(...)*
>
> *X — julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;*

Gabarito: Certo.

Despesa do Poder Legislativo Municipal (art. 29-A da CF)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

80) Se no ano de 2019 a Câmara dos Vereadores do Município X gastar 75% de sua receita com o custeio da folha de pagamento, neste caso, o Presidente da Câmara terá praticado crime de responsabilidade.

Comentários

No caso apresentado a Câmara dos Vereadores extrapolou o limite com custeio de sua folha de pagamento, uma vez que mais de 70% de receita foi comprometida.

Portanto, é necessário compatibilizar o § 1º e o § 3º, ambos do art. 29 da CF/88, uma vez que estes imputam ao Presidente da Câmara Municipal o crime de responsabilidade decorrente da violação da regra mencionada.

> *Art. 29, § 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1o deste artigo.*

Gabarito: Certo.

81) Se o prefeito do Município X encaminhar o repasse das verbas ao Poder Legislativo em valor superior ao total da despesa do Poder Legislativo Municipal, este terá praticando crime de responsabilidade.

Nesta assertiva, temos um crime de responsabilidade praticado pelo Prefeito uma vez que o repasse das verbas ao Poder Legislativo deve seguir os limites com despesa total do Poder Legislativo.

Assim, o fato do chefe do Executivo Municipal ter enviado repassasse superiores importa em crime de responsabilidade previsto no §2º do art. 29 da CF/88.

> Art. 29*, § 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:*
>
> *I — efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;*

Gabarito: Certo.

Competência dos Municípios (art.30 da CF)

82) A União é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Comentários

O ente competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é o Município, nos termos da Súmula Vinculante nº 38, transcrita abaixo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Súmula Vinculante 38. *E competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.*

Gabarito: Errado.

83) O Município não é competente para legislar sobre meio ambiente, posto que não possuí competência concorrente.

Comentários

O entendimento do STF é exatamente oposto ao afirmado pela assertiva. Segundo o Supremo, os Municípios poderão legislar sobre meio ambiente se tal regramento se limitar ao interesse local do ente federado, conforme o julgado parcialmente transcrito abaixo:

> O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da CRFB).[7]

Gabarito: Errado.

84) O Município é competente para impor a estabelecimentos bancários a obrigação de instalarem portas eletrônicas, com detector de metais, travamento e retorno automático e vidros à prova de balas.

Comentários

De acordo com o entendimento do STF sobre o tema. Segundo a Corte, o município possui competência para dispor sobre a segurança de sua população, razão pela qual poderá impor a estabelecimentos bancários a obrigação de instalarem portas eletrônicas, com detector de metais, travamento e retorno automático e vidros à prova de balas.

Perceba que esta exigência não se relaciona com o horário de funcionamento das agências bancárias, mas apenas remete a requisitos de segurança considerados necessários pelo Município para manutenção da segurança pública.

> Competência do Município para legislar em matéria de segurança em estabelecimentos financeiros. Terminais de autoatendimento.[8]

Gabarito: Certo.

---

[7] RE 586.224, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 8-5-2015, Tema 145.
[8] ARE 784.981 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 17-3-2015, 1ª T, DJE de 7-4-2015.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

85) O Município é competente para fixar o horário de funcionamento das agências bancárias que se encontrem em seu território.

Comentários

A fixação de horário de funcionamento das agências bancárias relaciona-se com o sistema financeiro nacional, razão pela qual extrapola interesse local e deverá ser regulado pela União.

Gabarito: Errado.

86) Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que fixe distanciamento mínimo entre postos de combustíveis.

Comentários

A súmula vinculante nº 49 dispõe que a lei municipal que impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área agride o princípio da livre concorrência. Contudo, esta regra geral possui uma exceção: trata-se justamente dos postos de combustíveis que foram objeto da alternativa.

> *Súmula Vinculante nº 49: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.*

Segundo o STF, é possível que o Município legisle sobre distância mínima entre postos de combustíveis, pois, neste caso, se fundamenta em questões de segurança pública, uma vez que trata-se de atividade com potencial para causar grandes danos em caso de acidentes. Veja o julgado:

> (...) o acórdão recorrido está em harmonia com a pacífica jurisprudência do STF firmada no sentido de que o Município tem competência para legislar sobre a distância mínima entre postos de revenda de combustíveis. [9]

Gabarito: Errado.

87) A competência da União e dos Estados é expressa, sendo a competência dos Municípios remanescente ou residual.

Comentários

[9] [RE 566.836 ED, voto da rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-6-2009, 1ª T, DJE de 14-8-2009.] Vide RE 235.736, rel. min. Ilmar Galvão, j. 21-3-2000, 1ª T, DJ de 26-5-2000

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Ao atribuir competencias aos entes federativos, a Constituição Federal positivou expressamente as competências da **União** e dos **Municípios**. Na verdade, as competências dos Estados é que foram definidas de forma residual. Esse é, inclusive o entendimento do art. 25, §1º, da CF/88, conforme transcrito abaixo:

> *Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.*
>
> *§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.*

Gabarito: Errado.

88) Compete a União legislar sobre a criação de novos municípios.

Comentários

A criação de novos Municípios pertence à competência dos Estados e será realizada via lei ordinária estadual, e não pela União. Tal entendimento consta na literalidade do art. 18, § 4º, da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 18, § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.*

Gabarito: Errado.

89) A competência para criar, organizar e suprimir distritos pertence aos Municípios, devendo ser observada a legislação estadual.

Comentários

A criação, organização e supressão de distritos compete aos Municípios e, de fato, deverá observar a legislação estadual que trate sobre o tema.

Cuidado com alternativas que troque a legislação estadual por municipal. É um ponto que o examinador pode alterar para tentar te enganar.

> *Art. 30. Compete aos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *IV — criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

90) Compete aos municípios legislar sobre questões específicas em matéria eleitoral.

Comentários

Conforme o art. 22, inciso I, da CF/88, é competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral.

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;*

Gabarito: Errado.

91) Os municípios têm competência legislativa para suplementar a legislação estadual, mas não a legislação federal.

Comentários

Conforme o art. 30, inciso II, da CF/88, os Municípios possuem competência para suplementar tanto a legislação estadual como a federal.

> *Art. 30. Compete aos Municípios:*
>
> *I — legislar sobre assuntos de interesse local;*
>
> *II — suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;*

Gabarito: Errado.

Fiscalização do Município (art. 31 da CF)

92) O controle externo do município será exercido pela Câmara Municipal com o auxílio dos Tribunais de Contas.

Comentários

A assertiva traz a literalidade do art. 31, §1º, da CF/88.

- ✓ Titular do controle externo municipal → Câmara Municipal
- ✓ Auxiliar no controle externo municipal → Tribunal de Contas responsável.

> *Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.*

Gabarito: Certo.

93) É vedada a criação de Tribunais ou Conselhos de Contas Municipais.

Comentários

No âmbito municipal a análise das contas públicas pode ser efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios (órgão estadual responsável exclusivamente pela análise municipal) ou Tribunal de Contas Municipal.

Se o Município contar com Tribunal de Contas Municipal, este será o responsável pela análise das contas. Caso não haja, temos a possibilidade do Tribunal de Contas Estadual analisá-las (regra geral) ou ainda que estas sejam submetidas ao Tribunal de Contas dos Municípios, que é órgão estadual criado para análise específica das contas municipais.

Atualmente, a criação de Tribunais de Contas Municipais (órgão municipal) realmente é proibida como afirmado na assertiva, sendo tal vedação oriunda do art. 31, §4º, da CF/88, transcrito abaixo:

> Art. 31, *§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.*

Por fim, ressalto que não há vedação à criação de novos Tribunais de Contas dos Municípios (órgão estadual que analisa contas municipais), havendo inclusive julgado sobre o tema:

> A Constituição da República impede que os Municípios criem os seus próprios tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais (CF, art. 31, § 4º), mas permite que os Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituam órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios (RTJ 135/457, rel. min. Octavio Gallotti – ADI 445/DF, rel. min. Néri da Silveira), incumbido de auxiliar as câmaras municipais no exercício de seu poder de controle externo (CF, art. 31, § 1º). Esses conselhos ou tribunais de contas dos Municípios – embora qualificados como órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º) – atuam, onde tenham sido instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das câmaras de vereadores. A prestação de contas desses tribunais de contas dos Municípios, que são órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º), há de se fazer, por isso mesmo, perante o tribunal de contas do próprio Estado, e não perante a assembleia legislativa do Estado-membro. Prevalência, na espécie, da competência genérica do tribunal de contas do Estado (CF, art. 71, II, c/c art. 75). [10]

Gabarito: Certo.

[10] ADI 687, rel. min. Celso de Mello, j. 2-2-1995, P, DJ de 10-2-2006.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

94) É constitucional a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios mediante emenda à Constituição Estadual.

Comentários

A assertiva traz o entendimento recente do STF, que afirma a possibilidade de se extinguir um Tribunal de Contas dos Municípios (Órgão Estadual) por meio de Emenda à Constituição, uma vez que não há qualquer norma limitativa no texto da CF/88. Veja a emenda:

> A interpretação sistemática dos parágrafos 1º e 4º do artigo 31 da Constituição Federal revela ser possível a extinção de Tribunal de Contas responsável pela fiscalização dos Municípios mediante a promulgação de Emenda à Constituição estadual, surgindo impróprio afirmar que o Constituinte proibiu a supressão desses órgãos. (...) É inviável, a partir de leitura sistemática dos preceitos constitucionais, assentar a impossibilidade de Emenda à Constituição, de iniciativa parlamentar, versar a extinção de Tribunal de Contas estadual. [11]

Gabarito: Certo.

95) As contas dos Municípios devem ficar disponíveis a todos os contribuintes, durante sessenta dias, anualmente, podendo ser examinadas, apreciadas e questionadas.

Comentários

A assertiva traz uma literalidade do texto constitucional, já que menciona sobre o direito ao acesso dos contribuintes às contas dos Municípios, que realmente deverão ficar disponíveis, durante sessenta dias, anualmente, para exame, apreciação e eventuais questionamentos.

> *Art. 31, § 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.*

Gabarito: Certo.

96) O parecer prévio emitido pelo órgão competente para apreciar as contas do Prefeito só deixará de prevalecer por decisão de 3/5 dos membros da Câmara Municipal.

Comentários

[11] ADI 5.763, rel. min. Marco Aurélio, j. 26-10-2017, P, DJE de 23-10-2019.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De fato, haverá parecer prévio emitido por um órgão de contas competente para apreciar as contas municipais. Contudo, a assertiva está errada por conta da quantidade de votos necessários para que este seja derrubado. O parecer só deixará de prevalecer por decisão de **2/3 (dois terços)** dos membros, e não 3/5 como afirmado pela assertiva.

> *Art. 31, § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.*

Este é o disposto no texto constitucional e nos julgados do STF sobre o tema, veja:

> Para fins do art. 1º, inciso I, alínea *g*, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.[12]

Gabarito: Errado.

Distrito Federal (art. 32 da CF)

97) O Distrito Federal possui competência para explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, bem como, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte coletivo.

Comentários:

O Distrito Federal possui todas as competências atribuídas aos Estados e aos Municípios por força do artigo 32, §1º, da CF/88. No caso em tela, ambos os serviços se enquadram nas competências do DF, estando a assertiva correta, uma vez que o gás canalizado é competência estadual e o transporte coletivo compete aos Municípios.

> *Art. 25, § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 30. Compete aos Municípios:*
>
> *(...)*

[12] RE 848.826, rel. p/ o ac. min. Ricardo Lewandowski, j. 10-8-2016, P, DJE de 24-8-2017, Tema 835.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

(...)

Art. 32, § 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.

Gabarito: Certo.

98) A autonomia do Distrito Federal e sua organização político-administrativa têm limitações constitucionais.

Comentários:

A autonomia e a organização político-administrativa do Distrito Federal possuem limitações, uma vez que o texto constitucional dispõe que caberá à União a tutela de alguns aspectos relacionados ao DF.

Um dos exemplos clássicos de limitação é a organização do Judiciário, do MPDFT, da PC-DF, da PM-DF e do CBM-DF, por conta da União, cabendo ao Distrito Federal a mera utilização desses órgãos nos moldes de Lei federal. Veja:

Art. 21. Compete à União:

(...)

XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;

(...)

XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio seja, apresenta limitações previstas na CF/88.

(...)

Art. 32, § 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.

Gabarito: Certo.

99) A Câmara Legislativa do DF e os Deputados Distritais seguem disposições aplicáveis às Assembleias Legislativas Estaduais e seus Deputados Estaduais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

O Distrito Federal segue as disposições estaduais quanto aos seus Deputados Distritais e a CLDF, sendo esta uma determinação de simetria prevista no artigo 27, §3º, da CF/88:

> *Art. 32, § 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.*
>
> *Art. 27, § 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.*

Gabarito: Certo.

100) O Distrito Federal não possuí eleições para Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores, uma vez que não pode ser dividido em Municípios.

Comentários:

O Distrito Federal não possui Prefeitos, Vice-Prefeitos ou Vereadores. A sua organização impõe como autoridades políticas os Governadores, Vice-Governadores e Deputados Distritais, sendo vedada a divisão deste ente federativo em Municípios.

> *Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios,*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.*

Gabarito: Certo.

101) O Distrito Federal é regido por uma Constituição Distrital.

Comentários:

No Brasil, só existem as Constituições Estaduais e a Federal. No âmbito do Distrito Federal e dos Municípios, a auto-organização será realizada mediante Lei Orgânica, que será votada nos moldes do "**DDD**": Em **Dois turnos,** com **interstício** mínimo de **Dez dias,** e aprovada por **Dois terços (2/3) da CLDF**, conforme o art. 32 da CF/88:

> *Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Territórios (art. 33 da CF)

102) É vedado aos Territórios se dividir em Municípios.

Comentários

Embora os Territórios não gozem de autonomia, foi resguardado pela Constituição Federal a possibilidade de estes serem divididos em Municípios, conforme o art. 33, § 1º, da CF/88. Atualmente, apenas o Distrito Federal não poderá ser dividido em Municípios.

> Art. 33, *§ 1º Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV deste Título.*

Gabarito: Errado.

103) O governo dos Territórios Federais submete suas contas ao Congresso Nacional, cabendo a emissão de parecer prévio ao Tribunal de Contas da União.

Comentários

Em conformidade com o art. 33, §2º, da CF/88, transcrito abaixo. Os Territórios Federais pertencem à União e não gozam de autonomia. Portanto, terão suas contas julgadas pelo Legislativo Federal com auxílio do TCU, sendo este último responsável pelo parecer prévio.

> *Art. 33, § 2º As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.*

Gabarito: Certo.

104) Os Territórios possuirão órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, caso possua mais de cinquenta mil habitantes.

Comentários

Ao informar um quantitativo de habitantes em desacordo com o art. 33, § 3º, da CF/88. Na verdade, os territórios possuirão além do Governador, órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, caso possuam mais de **cem mil habitantes,** e não cinquenta mil.

Perceba ainda, que o **critério utilizado foi o número de habitantes**, e não o número de cidadãos ou de eleitores.

> *Art. 33, § 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância,*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei dispora sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.*

Gabarito: Errado.

105) Os Territórios Federais são criados por lei ordinária federal.

Comentários

Atualmente o Brasil não conta com Territórios Federais. Contudo, o texto constitucional prevê a possibilidade de criá-los através de Lei Complementar.

Deste modo, a assertiva está incorreta por imputar matéria de lei complementar a uma lei ordinária.

> *Art. 18, § 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.*

Gabarito: Errado.

106) A população dos Territórios Federais elegerá seu Governador, um Senador e quatro Deputados Federais.

Comentários

Esta assertiva apresenta dois erros e uma informação correta, vejamos:

O primeiro erro relaciona-se ao Governador. O Poder Executivo nos Territórios Federais será chefiado pelo Governador, contudo este não será eleito pela população. Isso porque o Governador do Território será nomeado pelo Presidente da República, após aprovação do nome mediante voto secreto em arguição pública do Senado Federal, conforme os artigos 33, 52 e 84 da CF/88, parcialmente transcritos abaixo:

> *Art. 33, § 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.*
>
> *Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:*
>
> *(...)*
>
> *III – aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:*
>
> *c) Governador de Território;*
>
> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei;*

O segundo erro é a menção a possibilidade de eleição de um Senador. Os Territórios não possuem representantes no Senado Federal, uma vez que esta casa visa representar os Estados Federados e os Territórios sequer são reconhecidos como entes federados, sendo mera descentralização territorial da União.

Quanto ao acerto da alternativa, de fato o Território Federal poderá eleger 4 deputados federais, trata-se de determinação expressa do art. 45, § 2º, da CF/88. Isso decorre da competência da Câmara dos Deputados em representar os interesses do povo.

> *Art. 45, § 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.*

Gabarito: Errado.

Intervenção (arts. 34 a 36)

107) O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para manter a integridade nacional e por termo a grave comprometimento da ordem pública.

Comentários

A assertiva está incorreta, pois, em ambos os casos apresentados, temos hipóteses de intervenção federal espontânea, que será decretada de ofício pelo Presidente da República.

Os casos em que se autoriza a intervenção federal da União nos estados são previstos de forma taxativa no art. 34 da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *I - manter a integridade nacional;*
>
> *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
>
> *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
>
> *IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;*
>
> *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
>
> *a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos,*
>
> *salvo motivo de força maior;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição,

dentro dos prazos estabelecidos em lei;

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

O Presidente da República sempre será o responsável por decretar a intervenção federal. Contudo, há casos em que este poderá decretá-la de ofício e casos em que esta dependerá de requisição ou solicitação de outros poderes. Veja o esquema abaixo que separa a iniciativa de cada hipótese:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Intervenção Federal Espontânea
(Presidente age de ofício)

- *I - manter a integridade nacional;*
- *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
- *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
- *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
  a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
  b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

Intervenção Federal Provocada
(Presidente age por solicitação ou requisição)

- *IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; (Executivo e Legislativo solicitam - ato discricionário) e (Judiciário requisita- ato vinculado)*
- *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
- *VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
  a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
  b) direitos da pessoa humana;
  c) autonomia municipal;
  d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
  e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Gabarito: Errado.

108) O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da federação e repelir invasão de uma Unidade Federativa em outra.

Comentários

Os casos em que se autoriza a intervenção federal da União nos estados são previstos de forma taxativa no art. 34 da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *I - manter a integridade nacional;*
>
> *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
>
> *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
>
> *IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;*
>
> *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos,

salvo motivo de força maior;

b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição,

dentro dos prazos estabelecidos em lei;

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

b) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

No caso em tela, a assertiva apresenta um caso de intervenção federal espontânea e outro de intervenção federal provocada. Desta forma, caberia a decretação de ofício em relação a hipótese de intervenção para repelir invasão de uma Unidade Federativa em outra.

Uma vez que o enunciado afirma que não seria possível a decretação de ofício para ambos os casos, essa assertiva deve ser considerada incorreta.

O Presidente da República sempre será o responsável por decretar a intervenção federal. Contudo, há casos em que este poderá decretá-la de ofício e casos em que esta dependerá de requisição ou solicitação de outros poderes. Veja o esquema abaixo que separa a iniciativa de cada hipótese:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Intervenção Federal Espontânea
(Presidente age de ofício)

- *I - manter a integridade nacional;*
- *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
- *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
- *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
  a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
  b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

Intervenção Federal Provocada
(Presidente age por solicitação ou requisição)

- *IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; (Executivo e Legislativo solicitam - ato discricionário) e (Judiciário requisita- ato vinculado)*
- *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
- *VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
  a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
  b) direitos da pessoa humana;
  c) autonomia municipal;
  d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
  e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Vale lembrar que a intervenção federal provocada pela hipótese de decretação para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da federação terá pedido será formulado da seguinte forma:

- Solicitação do Poder Executivo ou Poder Legislativo impedido/coagido ao Presidente da República, que terá discricionariedade para decidir se decretará ou não a medida.
- Requisição do STF ao Presidente da República caso o impedimento/coação ocorra com o Poder Judiciário, ocasião em que o Presidente não terá discricionariedade quanto a medida, ficando obrigado a decretá-la posto que o ato de decretação tornou-se vinculado após a requisição.

> *Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:*
>
> *I – no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;*

Gabarito: Errado.

109. O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para dar provimento de lei federal e assegurar a observância dos princípios sensíveis.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em ambos os casos, temos hipóteses de intervenção federal provocada.

Os casos em que se autoriza a intervenção federal da União nos estados são previstos de forma taxativa no art. 34 da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *I - manter a integridade nacional;*
>
> *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
>
> *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
>
> *IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;*
>
> *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
>
> *a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos,*
>
> *salvo motivo de força maior;*
>
> *b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição,*
>
> *dentro dos prazos estabelecidos em lei;*
>
> *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
>
> *VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
>
> *c) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;*
>
> *b) direitos da pessoa humana;*
>
> *c) autonomia municipal;*
>
> *d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.*
>
> *e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.*

O Presidente da República sempre será o responsável por decretar a intervenção federal. Contudo, há casos em que este poderá decretá-la de ofício e casos em que esta dependerá de requisição ou solicitação de outros poderes. Veja o esquema abaixo que separa a iniciativa de cada hipótese:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Intervenção Federal Espontânea
(Presidente age de ofício)

- *I - manter a integridade nacional;*
- *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
- *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
- *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
  a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
  b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

Intervenção Federal Provocada
(Presidente age por solicitação ou requisição)

- *IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; (Executivo e Legislativo solicitam - ato discricionário) e (Judiciário requisita- ato vinculado)*
- *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
- *VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
  a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
  b) direitos da pessoa humana;
  c) autonomia municipal;
  d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
  e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Gabarito: Certo.

110) O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para reorganizar as finanças de unidade da federação que deixar de entregar aos Municípios a sua parcela constitucional de receita tributária e prover a execução de ordem ou decisão judicial.

Comentários

A assertiva apresenta um caso de intervenção federal espontânea e outro de intervenção federal provocada. A intervenção federal provocada se apresenta na hipótese de decretação da intervenção para garantir o provimento de ordem/decisão judicial, ocasião em que o Tribunal competente decidirá sobre o tema e enviará a requisição ao Presidente da República, que estará obrigado a decretar a medida em virtude da vinculação gerada pela requisição.

Vale lembrar que a competência para proceder à requisição dependerá de onde emanou a decisão judicial que está sendo descumprida. Assim, a requisição será feita:

a) Pelo TSE, no caso de descumprimento de ordem ou decisão da Justiça Eleitoral;
b) Pelo STJ, no caso de descumprimento de ordem ou decisão do STJ, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual; ou

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Pelo STF, no caso de descumprimento de ordem ou decisão do próprio STF, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar.

Os casos em que se autoriza a intervenção federal da União nos estados são previstos de forma taxativa no art. 34 da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *I - manter a integridade nacional;*
>
> *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
>
> *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
>
> *IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;*
>
> *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
>
> *a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos,*
>
> *salvo motivo de força maior;*
>
> *b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição,*
>
> *dentro dos prazos estabelecidos em lei;*
>
> *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
>
> *VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
>
> *d) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;*
>
> *b) direitos da pessoa humana;*
>
> *c) autonomia municipal;*
>
> *d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.*
>
> *e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.*

O Presidente da República sempre será o responsável por decretar a intervenção federal. Contudo, há casos em que este poderá decretá-la de ofício e casos em que esta dependerá de requisição ou solicitação de outros poderes. Veja o esquema abaixo que separa a iniciativa de cada hipótese:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Intervenção Federal Espontânea
(Presidente age de ofício)

- *I - manter a integridade nacional;*
- *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
- *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
- *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
  a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
  b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

Intervenção Federal Provocada
(Presidente age por solicitação ou requisição)

- *IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; (Executivo e Legislativo solicitam - ato discricionário) e (Judiciário requisita- ato vinculado)*
- *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
- *VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
  a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
  b) direitos da pessoa humana;
  c) autonomia municipal;
  d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
  e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Gabarito: Errado.

111) O Poder Executivo não poderá decretar de ofício a intervenção federal para repelir invasão estrangeira e reorganizar as finanças de unidade da federação que tenha suspendido o pagamento de sua dívida fundada por mais de dois anos consecutivos.

Comentários

Em ambos os casos, temos hipótese de intervenção federal espontânea, que será decretada de ofício pelo Presidente da República.

Os casos em que se autoriza a intervenção federal da União nos estados são previstos de forma taxativa no art. 34 da CF/88, transcrito abaixo:

> *Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *I - manter a integridade nacional;*
>
> *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
>
> *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:

a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos,

salvo motivo de força maior;

b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição,

dentro dos prazos estabelecidos em lei;

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

e) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

O Presidente da República sempre será o responsável por decretar a intervenção federal. Contudo, há casos em que este poderá decretá-la de ofício e casos em que esta dependerá de requisição ou solicitação de outros poderes. Veja o esquema abaixo que separa a iniciativa de cada hipótese:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Intervenção Federal Espontânea
(Presidente age de ofício)

- *I - manter a integridade nacional;*
- *II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
- *III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
- *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
  a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
  b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

Intervenção Federal Provocada
(Presidente age por solicitação ou requisição)

- *IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; (Executivo e Legislativo solicitam - ato discricionário) e (Judiciário requisita- ato vinculado)*
- *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
- *VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
  a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
  b) direitos da pessoa humana;
  c) autonomia municipal;
  d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
  e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Gabarito: Errado.

112) No ano de 20XX diversas ordens judiciais da Justiça Estadual começaram a ser desrespeitadas pelo Estado do WW. Com o passar dos meses, agressões aos membros do Judiciário tornaram-se constantes e atuação deste poder tornou-se completamente impedida pelo chefe do executivo estadual. Diante da situação de violação no exercício do Poder Judiciário, o Tribunal competente para efetuar a requisição de intervenção federal no estado será o Supremo Tribunal Federal.

Comentários

A questão incialmente discorre sobre desobediência no cumprimento de ordens judiciais e, com isso, já seria possível a decretação da intervenção federal por provocação do STJ, uma vez que as decisões foram emanadas pela justiça estadual. Contudo, o enunciado continua e nos dá uma informação crucial de que outras agressões foram ocorrendo a ponto de o Poder Executivo Estadual impedir a atuação do Poder Judiciário.

Uma vez que os atos escalaram ao ponto de impedir/coagir o livre exercício do Poder Judiciário na unidade da federação, caberá ao Supremo Tribunal Federal a requisição de intervenção federal, ficando o Presidente da República obrigado a decretá-la, uma vez que a decretação da medida perde sua discricionariedade e torna-se ato vinculado após a requisição, conforme o art. 34, inciso IV e art. 36, inciso I, ambos da CF/88.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

(...)

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;

(...)

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:

I – no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;

Gabarito: Certo.

113) Em caso de violação aos princípios sensíveis, caberá ao Procurador Geral da República promover a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que será processado perante o STF e terá efeitos políticos e jurídicos.

Comentários

Os princípios sensíveis são aqueles encontrados nas alíneas do art. 34, inciso VII, da CF/88, transcrito abaixo. Uma vez violados, nasce a possibilidade de decretação de intervenção federal no Estado-Membro.

Art. 34, VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

No caso dos princípios sensíveis, temos hipótese de interdição federal provocada pela representação do PGR perante o STF, sendo esta, realmente conhecida como ação direta de inconstitucionalidade interventiva (ADIN Interventiva).

No tocante aos efeitos produzidos, a assertiva acerta novamente quanto ao seu duplo efeito, que será jurídico, por invalidar o ato violador do princípio, e político, por abrir caminho para decretação da intervenção pelo Presidente da República.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

114) A intervenção federal dependerá de autorização do Presidente da República.

Comentários

Não há que se falar em autorização do Presidente da República na intervenção federal, uma vez que ao Presidente compete decretar a medida, o que, a depender da hipótese, poderá ser um ato discricionário ou vinculado.

Gabarito: Errado.

115) O Estado que não possui recursos para pagamento de dívidas judiciárias (precatórios) possui vícios na execução orçamentária e poderá ter intervenção federal decretada, independentemente de dolo do chefe do executivo.

Comentários

Em virtude da situação econômico-financeira de diversos entes, tornou-se comum a realização de pedidos de intervenção por desrespeito no pagamento de precatórios judiciais, sendo a possibilidade decorrente do art.34, inciso VI, da CF/88, visto que requisição também ocorrerá para prover a execução de ordem ou decisão judicial.

> *Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *(...)*
>
> *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*

Quanto a tema, o entendimento do STF é de que se faz necessária análise da proporcionalidade e da cláusula da reserva do possível, uma vez que os recursos do Estado são limitados e existem outras obrigações relevantes para serem cumpridas pelo Poder Público.

Assim, entende-se que, nos casos como o afirmado pela alternativa, não é autorizada a intervenção federal quando o não pagamento de precatórios decorrer de ausência de recursos justificada. [13]

Gabarito: Errado.

116) A intervenção federal só terá vigor após o decreto interventivo ser submetido ao controle político pelo Congresso Nacional no prazo de 24 horas.

---

[13] IF nº 164 / SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe: 13.12.2003.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A intervenção federal entra em vigor desde o momento em que foi decretada pelo Presidente da República. O controle político do Congresso Nacional mencionado pela alternativa até existe, entretanto, não será marco de vigência da medida posto que limita-se à análise quanto a manutenção da intervenção ou necessidade de cessá-la imediatamente.

Para facilitar na hora de memorizar os casos em que o Congresso Nacional deverá apreciar o decreto interventivo, recomendo que você siga o caminho inverso e lembre-se apenas dos **dois casos em que não será necessária a análise do Poder Legislativo**, mencionados no artigo 36, §3º, da CF/88. São eles:

- Intervenção federal para **prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial**; e
- Intervenção federal em caso de **violação aos princípios sensíveis** da Constituição.

> Art. 36, *§ 1º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.*
>
> *§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas.*
>
> *§ 3º **Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa**, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.*

Gabarito: Errado.

117) A Constituição Federa não possui hipótese de intervenção da União em municípios.

Comentários

A assertiva pode gerar confusão, mas saiba que ela está incorreta!

A regra geral da Constituição Federal realmente dispõe que a União realiza a intervenção nos Estados, enquanto a competência para intervenção nos Munícipios resta aos Estados. Esta é a regra geral, mas ela não é absoluta posto que o art. 35 da CF/88 concedeu a União a competência para realizar intervenção nos municípios que se encontrem em territórios federais.

A ideia por trás disso é simples: a intervenção nos Municípios de territórios deve ser realizada pela União, pois, nesse caso, não há Estado-membro para realizá-la, restando à União promover a medida interventiva em sua unidade descentralizada territorialmente.

> *Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem **a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:***

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

118) Não prestar as contas devidas, na forma da lei, e não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, são exemplos de hipóteses que autorizam a decretação de Intervenção Estadual nos Municípios.

Comentários

As hipóteses de intervenção estadual nos Municípios constam no art. 35, incisos I a IV, da CF/88:

> *Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:*
>
> *I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;*
>
> *II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;*
>
> *III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;*
>
> *IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.*

Analisando a assertiva, percebe-se que ambos os casos estão em consonância com o disposto no artigo 35, incisos II e III, da CF/88, razão pela qual a questão está correta.

Gabarito: Certo.

119) Deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida flutuante não figura dentre as hipóteses que autorizam a decretação de Intervenção Estadual nos Municípios.

Comentários

As hipóteses de intervenção estadual nos Municípios constam no art. 35, incisos I a IV, da CF/88:

> *Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:*
>
> *I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;*
>
> *II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;*
>
> *III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.*

A possibilidade veiculada pela assertiva não figura como hipótese de intervenção federal ou estadual, uma vez que a alternativa troca o termo dívida fundada por dívida flutuante, que são conceitos distintos.

Segundo o art. 34, inciso V e art. 35, inciso I, ambos da CF/88, apenas a suspensão do pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos é que ensejará a possibilidade de decretação de intervenção, seja ela federal ou estadual:

> *Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *(...)*
>
> *V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
>
> *a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;*
>
> *Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:*
>
> *I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;*

Gabarito: Errado.

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.